

1500353-60.2020.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... por atos infracionais análogos ao crime de tráfico (fls. 27/28), com a consequente imposição de diversas medidas socioeducativas. Além disso, o agente, em seu interrogatório, reportou ter sido condenado por tráfico de drogas em processo posterior ao fato sob análise.

É sabido que a utilização de anotações de atos infracionais para afastar a causa de diminuição de pena do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, ., Centro - CEP 15800-032, Fone: (17) 3522-2299,

Catanduva-SP - E-mail: catanduva2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500353-60.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2032881/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 9855559 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

744/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2032881 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

744/20/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAINA MATEUS DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

17/03/2022

Tramitação prioritária

Aos 17 DIAS DE MARÇO DE 2022, às 16h00, presentes se encontravam de forma virtual, considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, o Exmo. Sr. Dr. MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CATANDUVA-SP. Apregoadas as partes presentes, o(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Promotor(a) de Justiça Heloísa Gaspar Martins Tavares, presente o acusado Caina, e presente seu defensor, o Dr. Paulo de

Tarso Lapa Rodrigues, OAB nº 181224.

Iniciados os trabalhos o MM Juiz autorizou a entrevista prévia e reservada do réu com seu defensor, nos termos do art. 185, § 5º, do Código de Processo Penal. Na sequência, o MM. Juiz de Direito colheu a qualificação e o depoimento das testemunhas (Fernando Perpetuo Correia e Osmar Dias Tomaz Junior), estas compromissadas e advertidas sobre a obrigação de dizer a verdade, na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal, as quais responderam: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal.

Em seguida, antes do interrogatório, o Meritíssimo Juiz perguntou a respeito da qualificação do acusado, o que foi respondido oralmente. Em seguida, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, bem como informado do direito de permanecer calado (art. 186 do CPP), o acusado passou a ser interrogado de acordo com o disposto no art. 187 e seguintes do Código de Processo Penal e, às perguntas do MM Juiz de Direito, respondeu: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal.

Pelo MM Juiz foi dito: não havendo mais provas para serem produzidas, dou por encerrada a presente instrução e determino a abertura de vistas às partes para fins do art. 402 do Código Processo Penal. Pelas partes, nada foi requerido nesta fase. Determinou-se, então, a abertura de vista às partes para fins do art. 403, § 3º, do Código Processo Penal. Em seguida foram realizados os debates orais, passando-se a palavra inicialmente à Promotora de Justiça e depois ao Defensor, pelo prazo de 20 minutos para cada parte (prorrogáveis por mais 10 min), nos termos do art. 411, § 4º do Código Processo Penal. As partes reiteraram, respectivamente, os termos da denúncia (MP) e da resposta à acusação (defesa), manifestando-se conforme mídia digital de gravação que segue anexa.

Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão:

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Cainã Mateus Da Silva, dando-o como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, pois no dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 6h10, na Rua Linhares, n. 231, Conjunto Habitacional Gabriel Hernandez, nesta cidade e Comarca, ele trazia consigo drogas, para fins de mercancia, quarenta e um invólucros de maconha, quando foi surpreendido por ação de guardas civis municipais.

A prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva no dia 06 de fevereiro de 2020 (fls. 34/35).

Defesa preliminar sem abordagem do mérito (fls. 59/60).

A denúncia foi recebida em 26 de março de 2020 (fl. 295) e o réu foi citado (fl. 317).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado, que confessou a prática delitiva. Ao final, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Defesa pleiteou a absolvição e, subsidiariamente, benesses atinentes à aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 08), pelos laudos de constatação preliminar e definitiva de substância entorpecente (fls. 14/15 e 75/77), e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria, por seu turno, também é certa, eis que sequer controvertida, diante da circunstanciada confissão firmada pelo acusado e corroborada pela prova testemunhal.

Com efeito, os guardas civis municipais Fernando Perpétuo Corrêa e Osmar Dias Tomas

Júnior, em Juízo, declararam que estavam passando pelo local dos fatos, em localidade conhecida pela traficância de drogas, quando perceberam que o acusado, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em direção a uma escola pública do Município, inclusive pulando o muro da casa estudantil. Disseram que diligenciaram no interior da escola infantil e encontraram o réu atrás de uma cortina, portando as drogas apreendidas nos autos e uma quantidade alta de dinheiro.

De mais a mais, a natureza e a quantidade de droga apreendida (quarenta e uma porções), a forma de armazenamento e acondicionamento das substâncias (invólucros), a apreensão de R\$ 1.007,90 (mil e sete reais e noventa centavos), a localidade em que ocorreram os fatos, a qual é amplamente conhecida pelo intenso comércio de drogas, e as anotações por atos infracionais análogo ao tráfico de drogas ostentadas pelo acusado, assim como a confissão, permitem concluir que o material tóxico não era destinado ao consumo pessoal, e sim à comercialização. Incabível, destarte, a desclassificação da imputação penal.

Assim, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 estão cabalmente comprovadas nos autos. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, conclui-se que a natureza e a quantidade de substância apreendida não revelam gravidade anormal a justificar o incremento da pena base. A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é ínsita ao tipo penal. O réu não ostenta antecedentes. A conduta social e a personalidade do agente, porquanto ausentes elementos hábeis a apontá-las como desfavoráveis, são neutras. O motivo e as circunstâncias não desbordam da normalidade, e as consequências do crime não foram apuradas. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade (65, I, do CP), mas deixo de valorá-la em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, que obsta a fixação da pena intermediária em patamar aquém do mínimo legal. Ausentes agravantes de pena. Logo, mantenho a pena intermediária nos patamares da pena-base.

Na terceira e derradeira fase de fixação da pena, não há causas de diminuição ou aumento de pena. Rechaço o pleito defensivo de aplicação da benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto não preenchidos integralmente os requisitos para tanto, eis que se depreende dos autos a dedicação do acusado às atividades criminosas.

Com efeito, embora seja primário, o acusado, que possui vinte anos de idade, ostenta inúmeras anotações por atos infracionais análogos ao crime de tráfico (fls. 27/28), com a consequente imposição de diversas medidas socioeducativas. Além disso, o agente, em seu interrogatório, reportou ter sido condenado por tráfico de drogas em processo posterior ao fato sob análise.

É sabido que a utilização de anotações de atos infracionais para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico de drogas é objeto de divergência no âmbito jurisprudencial, inclusive entre as Turmas do STF. Ocorre que além de haver remansosa posição pela sua admissibilidade, as situações do caso concreto justificam a sua invocação. Isso porque além de o agente possuir apenas vinte anos de idade, os atos infracionais são múltiplos, recentes e versam sobre fatos idênticos ao objeto deste processo, indicando a sua inserção no seio criminoso. No ponto:

Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. (HC 192147 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021)

Nesse mesmo sentido há posicionamentos do E. TJSP:

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína em

forma de "crack" - Insurgência do ministério público - Pleitos: afastamento do tráfico privilegiado e fixação de regime prisional fechado para o cumprimento inicial da reprimenda - Requisitos constantes do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Entorpecentes que não foram preenchidos - Atos infracionais que obstam a concessão da benesse - Fixação de regime semiaberto que se mostra adequado para o cumprimento inicial da pena - Dicação do disposto no art. 33, parágrafo 2º, alínea "b", do Código Penal - Recurso provido em parte, para afastar o tráfico privilegiado e redimensionar o quantum da reprimenda. (TJSP; Apelação Criminal 1500832-33.2020.8.26.0559; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/05/2021; Data de Registro: 20/05/2021)

Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Sentença condenatória - Insurgência defensiva objetivando o redimensionamento das penas - Atos infracionais que impedem a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500265-22.2020.8.26.0132; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Catanduva - 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

Além disso, a quantia em dinheiro apreendida demonstra a habitualidade delitiva e a lucratividade da atividade, ao passo que o local em que ocorreram os fatos - amplamente explorado pela traficância organizada de drogas - permite delinear a relação do acusado com o crime estruturado. Não se pode conceber como traficante eventual aquele que, além de já estar inserido no cenário delituoso desde a adolescência, atua com tamanha estrutura e no campo dominado pela criminalidade organizada.

Destarte, as circunstâncias concretas do caso, somadas às anotações por atos infracionais, demonstram com clareza a dedicação do réu às atividades criminosas, impondo o afastamento da causa de diminuição de pena.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), ante a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, diante do art. 33, §1º, 'b', do CP, da primariedade do agente, das circunstâncias judiciais favoráveis e, principalmente, do teor da Súmula 440 do STJ, a qual veda o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base na gravidade abstrata do delito, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

A natureza da infração e a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada obstam a substituição por restritivas de direito ou mesmo a suspensão condicional (arts. 44 da Lei 11.343/06 e 44, I e 77, ambos do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado Cainã Mateus Da Silva como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, à reprimenda de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Considerando que o agente respondeu ao processo em liberdade e que não aportaram notícias de fatos novos ou contemporâneos a justificar a prisão cautelar, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para o advogado indicado para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio. Expeçam-se as certidões de honorários.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos, e com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido.

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF), intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução.

Sentença publicada em audiência e intimados os presentes.

Eu, Gabriel Garbin, digitei.

MM. Juiz(a): (assinatura digital)